ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №15

Команда №3

Неделя 8: Понимание юридических аспектов стартапа, защита интеллектуальной собственности, разработка договоров

Участники:

Дмитрив Денис

Новоженин Никита

Павленко Тимофей

Сопина Яна

Исходные данные и регуляторный статус проекта

- **Продукт:** Интерактивная игра-платформа прогнозов («рынок предсказаний»), где пользователи совершают ставки на исходы реальных событий.
- **Игровая модель:** Ставки осуществляются исключительно внутриигровой валютой. Вывод реальных денежных средств или материальных эквивалентов технически и юридически отсутствует. Игровая валюта приобретается пользователями за добровольные микротранзакции (донат).
- **Монетизация:** Показ таргетированной и баннерной рекламы, а также покупка виртуальных игровых монет/паков.
- **Целевой рынок:** Российская Федерация с последующим масштабированием на рынок стран СНГ.
- **Команда:** 4 сооснователя-разработчика с равным вовлечением и авторским участием.
- **Инвестиции:** Привлечение посевных инвестиций (seed / pre-seed) на маркетинг и масштабирование пользовательской базы.
- **Регуляторный вывод:** В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», азартной игрой признается соглашение о выигрыше, основанное на риске, предусматривающее получение денежного или имущественного выигрыша. Поскольку в проекте вывод средств отсутствует, а внутриигровая валюта не имеет имущественной ценности вне

платформы, проект строго позиционируется как развлекательный игровой сервис (F2P / Social Gaming).

Задание №1. Правовая структура стартапа

1.1. Выбор организационно-правовой формы (ОПФ)

Для реализации стартапа выбрана организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

1.2. Сравнительный анализ и обоснование выбора

Анализ альтернативных форм ведения предпринимательской деятельности в РФ приведен в таблице ниже:

Критерий оценки	ИП	ООО	АО	Самозанятость (НПД)
Разделение долей между 4 сооснователями	Невозможно (1 физлицо)	Возможно (любые пропорции)	Возможно (акции)	Невозможно (1 физлицо)
Имущественная ответственность участников	Полная (всем личным имуществом)	Ограниченная (в пределах доли в УК)	Ограниченная (в пределах стоимости акций)	Полная (всем личным имуществом)
Привлечение венчурных инвестиций	Крайне затруднено	Оптимально (доли, конвертируемый заем)	Возможно, но сложная эмиссия	Невозможно по закону
Оформление исключительных прав на ИС	Только на физлицо	Прямо на юридическое лицо (баланс)	На юридическое лицо	Только на физлицо

Критерий оценки	ИП	ООО	АО	Самозанятость (НПД)
Гибкость управления и соглашений	Отсутствует	Высокая (корпоративный договор ст. 67.2 ГК)	Высокая (акционерное соглашение)	Отсутствует
Административная нагрузка и комплаенс	Минимальная	Умеренная (бухучет, УСН)	Высокая (реестродержатель, ЦБ)	Нулевая
Итоговая пригодность для IT-стартапа	Не подходит для команды	Наилучший выбор (100% соответствие)	Избыточно на стадии Start/Seed	Не подходит

Ключевые аргументы в пользу ООО:

- **1. Распределение капитала:** Позволяет прозрачно юридически закрепить 4 сооснователей в ЕГРЮЛ с долями по 25% у каждого.
- **2. Ограничение рисков:** Участники не несут личной имущественной ответственности по гражданско-правовым обязательствам общества (ст. 56 ГК РФ, ст. 3 Федерального закона № 14-ФЗ).
- **3. Привлечение раундов:** Инвестор может войти через внесение вклада в УК, заключение договора конвертируемого займа (ст. 19.1 ФЗ «Об ООО») или приобретение доли.
- **4. Корпоративный договор:** Позволяет заключить корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ) с механизмами вестинга, разрешения deadlock (тупиковых ситуаций) и правил выхода.
- **5. Защита и учет ИС:** Необходима постановка нематериальных активов (ПО, базы данных, товарные знаки) на баланс компании для капитализации и Due Diligence.

1.3. Ключевые юридические параметры создаваемого ООО

Параметр	Проектное решение
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ООО «ВЕЛЛЕКС ДЕВ» / Wellex Dev LLC)
Состав учредителей	4 физических лица (сооснователи проекта)
Распределение долей в УК	По 25% каждому учредителю (равные доли на фазе запуска)
Уставный капитал	10 000 рублей (минимальный порог по ст. 14 ФЗ «Об ООО»), оплачивается денежными средствами
Органы управления	Высший орган — Общее собрание участников (ОСУ). Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор (один из сооснователей)
Корпоративный договор	Обязательное заключение параллельно с уставом (ст. 67.2 ГК РФ) с фиксацией вестинга (vesting/cliff), tag-along и drag-along
Режим налогообложения	УСН «Доходы» со ставкой 6% (на фазе масштабирования — переход на УСН «Доходы минус расходы» 15% либо ИТ-льготы при аккредитации)
Основной код ОКВЭД	62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения

Параметр	Проектное решение
Дополнительные коды ОКВЭД	58.21 — Издание компьютерных игр; 63.11 — Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации; 73.11 — Деятельность рекламных агентств; 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.
Государственная ИТ-аккредитация	Подача заявки в Минцифры РФ после регистрации для получения права на налоговые преференции и льготные программы.
Юридический адрес	Нежилое арендованное помещение / гарантийное письмо от собственника либо домашний адрес генерального директора на этапе инкубации.

1.4. Пакет документов и порядок государственной регистрации

Государственная регистрация осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

- **1.** Заявление по унифицированной форме Р11001 (нотариально заверенное либо подписанное усиленными ЭЦП всех 4 учредителей).
- **2.** Решение об учреждении в виде Протокола №1 Общего собрания учредителей (об учреждении, утверждении устава, назначении директора и утверждении денежной оценки долей).
- **3.** Устав ООО (в 2-х экземплярах либо в электронной форме), предусматривающий преимущественные права и возможность привлечения инвестиций.
- **4.** Гарантийное письмо от собственника юридического адреса с выпиской из ЕГРН.

- **5.** Госпошлина в размере 4 000 руб. (при подаче в электронном виде через сайт ФНС / Госуслуги с ЭЦП госпошлина составляет 0 руб.).
- **6.** Уведомление о переходе на Упрощенную систему налогообложения (УСН) по форме № 26.2-1.

Задание №2. Интеллектуальная собственность (ИС)

2.1. Идентификация объектов интеллектуальной собственности стартапа

В структуре нематериальных активов проекта Wellex выделяются следующие объекты:

- **1. Исходный код и архитектура ПО:** Клиентская часть (Frontend/UI), серверная архитектура (Backend), логика расчета виртуальных коэффициентов, API взаимодействия.
- **2. Графический и аудиовизуальный дизайн:** UI/UX макеты экранов, фирменный стиль, 2D/3D ассеты, анимации интерфейса, звуковые эффекты.
- **3. Игровая механика и контент:** Текстовые сценарии событий, алгоритмы формирования виртуальных пулов ставок, правила игры, математический баланс экономики.
- **4. Средства индивидуализации:** Словесное обозначение «Wellex», графический логотип, слоганы платформы.
- **5. Базы данных:** Структура хранения пользовательских профилей, истории ставок, агрегированных данных о событиях.
- **6. Секреты производства (ноу-хау):** Маркетинговые стратегии, финансовая модель, аналитика аудитории, закрытые алгоритмы ранжирования событий.

2.2. Правовой статус и принадлежность исключительных прав

Критический принцип венчурной чистоты: 100% исключительных прав на все результаты интеллектуальной деятельности (РИД) должны быть консолидированы на юридическом лице (ООО), а не оставаться у физических лиц — сооснователей или подрядчиков.

• Обоснование:

- Исключение ситуации блокировки бизнеса: если один из сооснователей решит покинуть проект, компания сохраняет полный объем прав на продолжение эксплуатации и модификации кода.

- Юридический Due Diligence инвестора: венчурные инвесторы инвестируют исключительно в компанию, обладающую «чистыми» правами на ключевую технологию и бренд.
- Защита от претензий третьих лиц и возможность судебного преследования пиратских копий.

2.3. Пошаговый план защиты интеллектуальной собственности

Объект ИС	Правовой режим / Способ защиты	Необходимые документы и процедуры	Срок реализации
Исходный программный код	Авторское право (ст. 1261 ГК РФ); Режим служебных произведений	Трудовые договоры с должностными инструкциями; Служебные задания (ТЗ); Акты приема-передачи служебного РИД; Добровольная регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте	С момента создания; Госрегистрация в Роспатенте — 1–2 мес.
Дизайн интерфейса, графика, логотип	Авторское право (ст. 1259 ГК РФ); Договоры авторского заказа	Договоры авторского заказа / отчуждения исключительных прав в полном объеме; Детальные акты с приложением превью ассетов	До релиза продукта

Объект ИС	Правовой режим / Способ защиты	Необходимые документы и процедуры	Срок реализации
Название бренда и логотип (Wellex)	Товарный знак (ст. 1477 ГК РФ)	Патентный поиск на тождество и сходство; Подача заявки в ФИПС (Роспатент) по классам МКТУ 09 (ПО), 41 (развлечения, игры онлайн), 42 (IT-услуги)	8–12 месяцев (с приоритетом по дате подачи заявки)
Игровая математика и механика	Секрет производства (ноу-хау, ст. 1465 ГК РФ)	Введение режима коммерческой тайны: локальный акт (Положение о коммерческой тайне), перечень сведений, гриф «Коммерческая тайна», журнал доступа	До привлечения внешних лиц
База данных пользователей и событий	Смежные права изготовителя БД (ст. 1334 ГК РФ)	Оформление прав разработчиков; Регистрация базы данных в Роспатенте (опционально)	По мере наполнения БД
Отношения с третьими лицами и партнерами	Обязательственное право	Двусторонние соглашения о конфиденциальности (NDA) перед любыми переговорами с фондами, ангелами и менторами	Постоянно, до раскрытия сведений

2.4. Комплект юридической документации на старте

- **1. Служебные произведения:** Трудовые договоры с фаундерами-разработчиками и служебные задания с четким указанием на переход исключительных прав к ООО (ст. 1295 ГК РФ) и включением выплаты авторского вознаграждения в оклад.
- **2. Авторский заказ:** Договоры авторского заказа с условием об отчуждении исключительного права в полном объеме (ст. 1288 ГК РФ) для любых привлекаемых разработчиков/дизайнеров вне штата.
- **3. NDA:** Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) со штрафными санкциями за утечку.
- **4. Пользовательское соглашение:** Публичная оферта / Пользовательское соглашение (Terms of Service) для конечных пользователей мобильного приложения/веб-платформы.
- **5. Privacy Policy:** Политика обработки персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», форма согласия на обработку ПДн, уведомление Роскомнадзора об обработке ПДн.
- **6. Товарный знак:** Заявка на товарный знак в Роспатент для фиксации приоритета названия.

Задание №3. Типовой договор

3.1. Обоснование выбора разрабатываемого документа

Для детальной проработки выбрано Партнёрское соглашение между сооснователями (Founders' Agreement) с элементами Корпоративного договора (ст. 67.2 ГК РФ).

Для команды из 4 равных участников (по 25% доли) наибольшую опасность представляет риск «Deadlock» (тупиковой ситуации при голосовании 2 на 2) и риск ухода одного из разработчиков с сохранением за собой 25% компании без выполнения работы. Партнерское соглашение призвано устранить эти риски «на берегу».

3.2. Проект партнерского соглашения сооснователей

ПАРТНЁРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СООСНОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА «WELLEX» (FOUNDERS' AGREEMENT)

г. Москва «___» _____
2026 г.

Граждане Российской Федерации:
1. [ФИО Участника 1], паспорт: _____, именуемый в дальнейшем «Участник 1» (Lead Backend);
2. [ФИО Участника 2], паспорт: _____, именуемый в дальнейшем «Участник 2» (Lead Frontend);
3. [ФИО Участника 3], паспорт: _____, именуемый в дальнейшем «Участник 3» (Product & Game Designer);
4. [ФИО Участника 4], паспорт: _____, именуемый в дальнейшем «Участник 4» (CEO / Business Lead),
совместно именуемые «Стороны» или «Сооснователи», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1.1. Стороны обязуются объединить свои усилия, профессиональные навыки, интеллектуальные и материальные ресурсы для создания, развития и коммерциализации ИТ-проекта «Wellex» — платформы развлекательных прогнозов на исходы реальных событий на базе внутриигровой виртуальной валюты (далее — «Проект»).

1.2. Для юридического оформления Проекта Стороны учреждают Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее — «Компания»), доли в уставном капитале которого распределяются в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. ДОЛИ В КАПИТАЛЕ, ВКЛАДЫ И РОЛИ СТОРОН

2.1. Доли в уставном капитале Компании распределяются следующим образом:

Участник	Доля в УК	Функциональная роль	Зона ключевой ответственности
Участник 1	25%	CTO / Backend Architect	Серверная логика, базы данных, API, безопасность, расчет ставок

Участник	Доля в УК	Функциональная роль	Зона ключевой ответственности
Участник 2	25%	Frontend Lead Engineer	Клиентские приложения (Web / Mobile), верстка, интеграция интерфейсов
Участник 3	25%	CPO / Game Designer	Игровой баланс, продуктовая аналитика, UI/UX дизайн, механики удержания
Участник 4	25%	CEO / Генеральный директор	Операционное управление, маркетинг, юридический блок, финансы, IR

2.2. Занятость: Каждый Сооснователь обязуется посвящать реализации Проекта не менее 35 рабочих часов в неделю (Full-time involvement).

3. ВЕСТИНГ ДОЛЕЙ (DYNAMIC VESTING & CLIFF)

3.1. В целях защиты Проекта от риска недобросовестного выхода Сооснователя устанавливается график вестинга долей сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с клиффом (cliff) 12 (двенадцать) месяцев.

3.2. Правило клиффа: Если Сооснователь прекращает участие в Проекте в течение первых 12 месяцев с момента подписания Соглашения, он безвозмездно передает (продает по номинальной стоимости 1 руб.) 100% своей доли остальным Сооснователям пропорционально их долям.

3.3. График вестинга: По истечении 12 месяцев Сооснователь получает право на безусловное сохранение 1/3 своей доли (8.33% от общего капитала). Оставшиеся 2/3 доли распределяются равномерно помесячно (по 1/36 доли за каждый последующий отработанный месяц).

3.4. Bad Leaver: В случае совершения Сооснователем виновных действий (нарушение конфиденциальности, создание конкурирующего бизнеса, грубое нарушение обязанностей), он признается «Недобросовестно выбывшим» и

лишается права на невестированную и вестированную долю с выкупом по номинальной стоимости.

4. УПРАВЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (DEADLOCK RESOLUTION)

4.1. Единогласное решение (100% голосов) требуется по следующим вопросам: реорганизация или ликвидация Компании; привлечение внешнего инвестора и продажа доли свыше 10%; изменение Устава Компании; заключение сделок на сумму свыше 500 000 рублей; отчуждение ключевой ИС Компании.

4.2. Текущие операционные решения принимаются простым большинством голосов (более 50%).

4.3. Разрешение тупиковых ситуаций (Deadlock): В случае равенства голосов (50/50) по стратегическому вопросу стороны инициируют 14-дневную процедуру медиации с привлечением внешнего независимого эксперта/трекера. При недостижении консенсуса применяется механизм «Русской рулетки» (Russian Roulette) либо назначение финального решающего голоса Генеральному директору по вопросам операций и СТО — по техническим вопросам.

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. Все результаты интеллектуальной деятельности (код, дизайн, текст, ноу-хау), созданные Сооснователями в рамках Проекта как до, так и после регистрации Компании, подлежат безусловному и безвозмездному отчуждению в пользу ООО «ВЕЛЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

5.2. Сооснователи обязуются подписать все необходимые акты приема-передачи прав и соглашения об отчуждении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации Компании.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАПРЕТ КОНКУРЕНЦИИ (NON-COMPETE & NON-SOLICIT)

6.1. Режим конфиденциальности действует бессрочно в отношении исходного кода и архитектуры, и в течение 3 лет после прекращения участия — в отношении бизнес-показателей и клиентской базы.

6.2. Non-compete: В течение всего периода участия в Проекте и 2 (двух) лет после выхода из него Сооснователь обязуется не учреждать, не консультировать и не работать по найму в проектах, имеющих сходный предмет деятельности (ставки на события, prediction markets, виртуальный беттинг) на территории РФ и СНГ.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Участник 1: _____ / [Фамилия И.О.]
Участник 2: _____ / [Фамилия И.О.]
Участник 3: _____ / [Фамилия И.О.]
Участник 4: _____ / [Фамилия И.О.]

Презентация и обсуждение: Структура слайдов отчёта (8–10 слайдов)

В соответствии с заданием подготовлена структура презентационных материалов для защиты проекта:

№ слайда	Тема слайда	Содержание и акценты для защиты
Слайд 1	Титульный слайд	Название стартапа (Wellex), состав команды сооснователей, дисциплина «Стартап в ИТ», кафедра, преподаватель.
Слайд 2	Суть продукта и правовой статус	Игровая механика виртуальных ставок (prediction market). Обоснование ненаступления признаков азартной игры (ФЗ № 244-ФЗ): отсутствие вывода средств.
Слайд 3	Обоснование выбора ОПФ (ООО)	Сравнительная таблица (ИП vs ООО vs АО vs НПД). Почему для 4 сооснователей и привлечения инвестиций единственно верной формой является ООО.
Слайд 4	Корпоративные параметры компании	УК 10 000 руб., доли 4×25%, модель органов управления (ОСУ + Генеральный директор), выбор системы налогообложения (УСН 6%), коды ОКВЭД.

№ слайда	Тема слайда	Содержание и акценты для защиты
Слайд 5	Карта интеллектуальной собственности	Классификация активов: исходный код, UI/UX дизайн, математика ставок, средства индивидуализации (Wellex). Правовые режимы защиты.
Слайд 6	Консолидация ИС на балансе компании	Оформление служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ), договоры авторского заказа, регистрация в Роспатенте (ПО и товарный знак по 9, 41, 42 классам МКТУ).
Слайд 7	Партнерское соглашение (Founders' Agreement)	Ключевые блоки: фиксация ролей, механизм вестинга (36 мес., клифф 12 мес.), предотвращение недобросовестного выхода (Good/Bad Leaver).
Слайд 8	Разрешение тупиковых ситуаций (Deadlock)	Механизмы голосования 4 участников, медиация и распределение решающих голосов по функциональным блокам.
Слайд 9	Комплаенс и пользовательские соглашения	Публичная оферта, отказ от имущественных притязаний на игровую валюту, защита персональных данных (ФЗ-152, уведомление РКН).
Слайд 10	Юридическая дорожная карта стартапа	Пошаговый таймлайн: Подписание соглашения → Регистрация ООО → Оформление ИС → Подача на товарный знак → Запуск и раунд инвестиций.

Итоговое заключение

В ходе выполнения практического занятия №15 была комплексно сформирована юридическая архитектура технологического стартапа «Wellex» в сфере социальных развлекательных прогнозов. Выбор организационно-правовой формы ООО в сочетании с подробным партнерским соглашением сооснователей обеспечивает баланс интересов команды из 4 человек, нивелирует риски дедлоков благодаря внедрению вестинга и четких процедур принятия решений. Разработанный план защиты интеллектуальной собственности гарантирует консолидацию всех исключительных прав на балансе общества, обеспечивая чистоту актива для будущих венчурных инвесторов и легальную безопасность от регуляторных рисков законодательства об азартных играх.